

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/4940/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – שינוי גודל מרחב מוגן דירתי), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 151 בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 151(ג) –

(1) בפסקה (1), במקום "השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951" יבוא "20 מ"ר";

(2) בפסקה (2) –

(א) במקום "באזור עימות, תוספת של עד 3 מ"ר" יבוא "תוספת של עד 4 מ"ר", המילים "(בסעיף זה – שטח נוסף באזור עימות)" – יימחקו;

(ב) ההגדרה "אזור עימות" – תימחק.

דברי הסבר

מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) מספק מיגון במצבי חירום בפני התקפות רקטות וטילים. האירועים בשנה האחרונה הראו כי המרחבים המוגנים הביתיים התגלו גם כיעילים נגד יריות של נשקים ופיצוצי רימון, ואף מנעו חדירה של מחבלים ופגיעה ביושבי הבית. יתרונו של הממ"ד על פני הפתרונות הישנים של המקלטים הוא בכך שהוא נמצא בתוך הבית עצמו וההגעה אליו היא מהירה יחסית.

ההגדרות וההוראות הקיימות לעניין ממ"דים נקבעו בשנות התשעים, כאשר נבחרה הציבור לא דמיינו את התרחישים הביטחוניים שהלכו והקצינו בשני העשורים האחרונים. על אף השנים הרבות שחלפו וריבוי האיומים על מדינת ישראל, ההוראות הישנות לא השתנו. על כן, ההוראות וההגדרות שנקבעו לעניין הממ"ד לרבות זמינותו ושטחו של הממ"ד במתכונתו הנוכחית כבר אינן מהוות פתרון מספק לאזרחים, שנבחרה הציבור אמונים על ביטחונם ועל תחושת ביטחונם.

תפקיד נבחרה הציבור הוא להעניק, מעבר לביטחון וההגנה על אזרחי מדינת ישראל, גם תחושת

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

ביטחון. תחושת הביטחון היא הדבר החשוב ביותר לאזרח. יותר מפגיעת הטיילים, נפגעו אזרחי ישראל מהריצה אל הממ"ד, מהלחץ הנפשי והחרדות ויש לעשות ככל שניתן על מנת להגן ולהקל עליהם.

הממ"ד במתכונתו הנוכחית מוגבל בגודלו ומוגבל במספר הנפשות שיכולות לישון ולשהות בו לזמן ממושך בתקופת הסלמה. הוא אינו נותן מענה מספיק לקשישים, לנכים ולאלו שסובלים מחרדה. כמו כן הוא אינו נותן מענה לכל בני הבית בתקופת הסלמה, מכיוון שהם חוששים מלשהות בחדרים שמחוץ לממ"ד, פן תשמע אזעקה. ככל ששטח הממ"ד קטן יותר וזמין פחות, כך מפלס החרדה עולה ואיכות החיים של האזרחים נפגעת ואיתה החוסן הלאומי שאמור להעניק למקבלי החלטות מרחב פעולה.

כיום חוק התכנון והבנייה קובע כי תוספת שטח של עד 12 מ"ר לצורך ממ"ד לא תיחשב סטייה ניכרת ולכן לא תדרוש תיקון של תכנית. בנוסף קובע החוק כי באזור עימות תתאפשר הוספה של 3 מ"ר נוספים לממ"ד שישמשו שירותים או חדר רחצה.

הצעה חוק זו, מבקשת לתקן את ההוראות לעניין הקמת ממ"ד כך שתתאפשר בו שהייה ממושכת, לינה בתקופת חירום ושהות של מספר נפשות רב יותר. על כן, מוצע להגדיל את תוספת השטח כאמור ל- 20 מ"ר ולאפשר הוספה של 4 מ"ר נוספים שישמשו לשירותים או חדר רחצה בכל הארץ ולא רק באזורי עימות.

הצעת החוק מתייחסת הן לתוכניות חדשות והן כתוספת למבנים קיימים. עלות הבנייה של הגדלת הממ"ד היא עלות שולית יחסית. תוספת השטח מסתכמת בכ-2000 שקלים למ"ר והיא שולית יחסית אל מול התועלות שמתלוות להגדלת השטח, איכות החיים, תחושת הביטחון, הביטחון בפועל והבריאות הנפשית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)